

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2035/2532

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด

โจทก์

นายทรง ศิริไพศาลทวี กับพวก

จำเลย

นายสืบสุข วิสุทติกุล ทนายจำเลยทั้งสี่

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.พ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยทั้งสี่ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 78)

กรณีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสี่ชำระเงินพร้อมด้วยดอกเบี้ย
แก่โจทก์ จำเลยทั้งสี่อุทธรณ์และขอทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์มี
คำสั่งให้จำเลยทั้งสี่หาหลักประกันมาวางต่อศาล จึงจะอนุญาตให้ทุเลาการบังคับศาล
ชั้นต้นนัดพิจารณาหลักประกัน ทนายจำเลยทั้งสี่ขอเลื่อนการวางหลักประกัน ศาลชั้น
ต้นมีคำสั่งว่า ศาลได้ให้โอกาสแก่จำเลยมาหลายครั้งแล้ว จึงไม่อนุญาตให้เลื่อนการ
วางหลักประกันอีก และถือว่าศาลอุทธรณ์ไม่อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่าง
อุทธรณ์

จำเลยทั้งสี่อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า คำสั่งของศาลชั้นต้นชอบแล้ว จึงให้ยกอุทธรณ์ของ
จำเลยทั้งสี่

จำเลยทั้งสี่ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 71,72)

คำสั่ง

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องส่งคำร้องนี้

ศาลฎีกาทำคำพิพากษาแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องส่งคำร้องนี้

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-ประชา บุญวนิช-ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ